

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2168/2542

บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด
นาย อนุรักษ เอก สิน ชล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 146

ป.วิ.พ. มาตรา 84

แม้จะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องจำเลยในทางอาญา ก็เป็นเรื่องที่พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งสำนวนไปตาม พยานหลักฐานเท่าที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนจะนำมารับฟังเป็นที่ยุติในชั้นพิจารณาของศาลในคดีแพ่งไม่ได้ว่าจำเลย ไม่ได้กระทำความผิด เมื่อพยาน หลักฐานโจทก์ที่นำสืบมามีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐาน ของจำเลย โจทก์ย่อมเป็นฝ่ายชนะคดี

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์จากนายชลวิทย์ สิทธิสุทธิ ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2536 จำเลยได้ลักทรัพย์ของนายชลวิทย์ไปโจทก์ได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์เป็นเงิน 1,500,000 บาท โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย ขอให้จำเลยคืนรถยนต์ยี่ห้อเป็นซ์ 230 อี หมายเลขทะเบียน 6อ-4333 กรุงเทพมหานครหรือใช้ราคาเป็นเงิน 1,577,043 บาท แก่โจทก์ และให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,500,000 บาทนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ลักทรัพย์ยี่ห้อเป็นช้ หมายเลขทะเบียน 6อ-4333 กรุงเทพมหานคร ของนายชลวิทย์ สิทธิสุทธิซึ่งเอาประกันภัยไว้กับโจทก์แต่อย่างใด โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่า จำเลยเป็นคนลัก และขณะนายชลวิทย์แจ้งความร้องทุกข์ก็ไม่ได้ระบุว่า จำเลยเป็นคนลักในคดีอาญาตามทางสอบสวนก็ไม่ได้ความว่า จำเลยเป็นคนลักทรัพย์ทั้งพนักงานอัยการมีความเห็นโดยสั่งไม่ฟ้องจำเลยแล้วปล่อยตัวจำเลยพ้นข้อหาไป ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาโดยคู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งเป็นอย่างอื่นฟังได้ยุติว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อเป็นช้ 230 หมายเลขทะเบียน 6อ-4333 กรุงเทพมหานคร ไว้จากนายชลวิทย์ สิทธิสุทธิซึ่งเป็นรถยนต์ที่เช่าซื้อมาจากบริษัทดีคอร์ดปλισซิง (ประเทศไทย) จำกัด ต่อมาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2536 อันอยู่ในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยให้การคุ้มครองอยู่รถยนต์คันดังกล่าวได้ถูกคนร้ายลักไป โจทก์จึงได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์จำนวน 1,500,000 บาท ให้แก่บริษัทดีคอร์ดปλισซิง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับประกันภัยนั้นไปแล้ว ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้ในคดีอื่น และได้ดำเนินคดีแก่จำเลยในข้อหาว่าลักทรัพย์คันเกิดเหตุในคดีนี้ด้วย แต่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องจำเลย โจทก์ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิมีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ได้ภายในกำหนดอายุความ

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในชั้นนี้มีว่า จำเลยทำละเมิดลักทรัพย์คันดังกล่าวไปหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยซึ่งนำพยานหลักฐานโจทก์และจำเลยแล้ว แม้จะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องจำเลยในทางอาญา ก็เป็นเรื่องที่พนักงานอัยการมีความเห็นส่งสำนวนไปตามพยานหลักฐานเท่าที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนจึงนำมารับฟังเป็นที่ยุติในชั้นพิจารณาของศาลไม่ได้ว่าจำเลยไม่ได้กระทำละเมิด เมื่อพยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมามีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ทำละเมิดลักทรัพย์คันเกิดเหตุที่โจทก์รับประกันภัยไว้จริงและโจทก์ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทชีวิตคอปลิซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับประกันภัยไปแล้วจำนวน 1,500,000 บาท ตามกรมธรรม์ประกันภัย จึงรับช่วงสิทธิมาฟ้องจำเลยได้

พิพากษากลับ ให้จำเลยคืนรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ 230 อี หมายเลขทะเบียน 6อ-4333 กรุงเทพมหานคร แก่โจทก์ หรือชดใช้เงินจำนวน 1,500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 8 มีนาคม 2537 อันเป็นวันที่โจทก์ได้จ่ายเงินไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

(ผล อนุวัตินิติการ-สถิตย์ ไพเราะ-สมลักษณะ จัดกระบวนการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ